

**Azimah binti Abdullah
Iwn
Zahari bin Abdollah**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Rayuan No.: 2304-A0010-001-0038, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),
Pada 27 Julai 2023 bersamaan 9 Muharram 1445H]**

Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian

Peguan Syarie

Perayu: *Muhammad Amirul Ashraf b. A. Ghani (Tetuan Amirul Hani & Associates)*

Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang telah diberikan pada 30/03/2023 dalam kes Saman no. 10300-017-0473-2018.
- 2) Pada 16/05/2023, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes (Borang MS 19).
- 3) Berdasarkan Notis Penarikan Balik kes tersebut, kami berpuas hati bahawa kes ini boleh dibatalkan berdasarkan Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan serta Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan pada 16/05/2023, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Perayu untuk menarik balik rayuan
2. Kes Rayuan No. 2304-A0010-001-0038 DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor